

1500086-50.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato de o agente manter em depósito e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500086-50.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-50.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2010014/2019 - 01º D.P. CAJAMAR, 3114294 - 01º D.P. CAJAMAR, 55/19/430 - 01º D.P. CAJAMAR, 2010014 - 01º D.P. CAJAMAR, 55/19/430 - 01º D.P. CAJAMAR, 2010014 - 01º D.P. CAJAMAR, 55/19/430 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PIERRE SANTANA DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra PIERRE SANTANA DE ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria de crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/03, ao argumento de que o acusado, no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 8h50, na Rua Chavantes, 10, Jardim Muriano, nas imediações da entidade da Igreja Congregação Cristã do Brasil, trazia consigo 36 porções de cocaína (massa líquida: 11,2 gramas), 10 porções de

crack (massa líquida: 6,87 gramas) e 11 porções de maconha (massa líquida: 21,39 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No dia 10 de maio de 2019 a denúncia foi recebida (fls. 86/87).

A Defesa apresentou resposta à acusação às fls. 120/124.

Não configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, restou designada audiência para produção da prova oral.

Ao longo da instrução foram ouvidas testemunha(s), bem como interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público e a Defesa se manifestaram em alegações finais orais.

É o relatório.

DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência policial (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação (fls. 13/21), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 181/189), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, igualmente certa, recai sobre o acusado e emerge dos elementos amealhados aos autos.

Inquirida, a testemunha Luiz Carlos Caversan, guarda municipal, relatou que a prisão se deu há 3 anos. Recorda-se do patrulhamento e, em razão de ter visualizado certa movimentação, aproximou-se. O réu empreendeu fuga e dispensou uma sacola. Encontraram a sacola contendo várias drogas.

Compromissado, Paulo Roberto de Oliveira, também guarda municipal, asseverou que, ao passar por um local conhecido pela venda de drogas, seu parceiro desceu e seguiu a pé, enquanto seguiu com a viatura. Visualizaram um pessoal, no que o réu gritou "molhou" e dispensou uma sacola. Seu parceiro logrou capturar o acusado. Recolheu entorpecentes que caíram pelo chão. O réu assumiu que estava praticando a venda das drogas.

O acusado confessou a autoria do delito em solo policial (fl. 06).

Interrogado em juízo, novamente admitiu a prática da traficância. Afirmou que estava no meio do barranco na Rua Chavantes. Havia acabado de pegar o horário para vender a droga. Avistaram a polícia e correu juntamente com outros três. Após 10 minutos de fuga bem-sucedida, deu de frente com o agente. Foi conduzido até a Delegacia.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado se encontra em consonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas guardas municipais que efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há por que se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato de o agente manter em depósito e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado. A presunção iuris tantum de que agiram escorреitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão,

devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Ainda que assim não fosse, o réu confessou o delito. Sobre a grande importância da confissão judicial, Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122).

Trilhando caminho semelhante há o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

No entanto, com relação à majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, reputo que não está devidamente caracterizada.

Isso em razão da distância entre o estabelecimento apontado na denúncia e o local em que o réu foi capturado (500m), bem como da ausência de comprovação de que foi concretamente facilitada a profusão da droga no contexto delituoso em apreço. Ademais, em se tratando de Município do interior, dificilmente haverá espaço geográfico sem alguma proximidade com os estabelecimentos previstos no dispositivo supracitado.

À guisa de arremate, pelas provas colhidas nos autos, e inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida de rigor.

Bem delineada a responsabilidade penal do acusado, passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, o comércio de substância altamente letal ao ser humano (crack) impõe uma elevação nas penas bases, no montante de 1/6, resultando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, encontram-se presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, vez que o acusado, à época dos fatos, contava com 20 anos (fl. 22), e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP), motivos pelos quais retorno as penas anteriormente fixadas ao patamar mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de cálculo penal, deixo de reconhecer o “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, do SISNAD), porquanto sua aplicação deve ficar restrita às situações do pequeno traficante, que não encontra eco nos elementos dos autos. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos (em especial a cocaína e o crack) evidenciam que o fato praticado não consubstanciou mero desvio, mas representa meio de vida do acusado. Pesa em desfavor do réu, nesse sentido, a afirmação dos guardas municipais de que o local em que abordado representa ponto

conhecido de comércio de entorpecentes.

Há, ainda, ação penal em curso pelo mesmo crime (Autos nº 1502416-89.2020.8.26.0542), com sentença condenatória e acórdão confirmatório transitado em julgado em 07/10/2021. Não se olvide que “A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, além da reincidência e dos maus antecedentes, até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, quando indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas” (AgRg no HC 603.339/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

Dessa forma, torno definitivas as penas de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, à míngua de outros elementos modificadores.

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa no piso legal.

Em atenção à Súmula 719 do STF, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, em razão das particularidades do caso em análise, sobretudo pelo fato de o réu ter sido processado por duas vezes, em um curto espaço de tempo, pela prática do mesmo crime, o que revela a insuficiência dos demais regimes para a necessária retribuição, prevenção e ressocialização.

Em virtude do quantum de pena aplicada, o sentenciado não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Assim, incabíveis a substituição e o sursis da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR o réu PIERRE SANTANA DE ARAUJO, qualificado nos autos, às penas de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, no regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

No que pertine ao presente feito, que respondeu o réu em liberdade, não houve alteração fática que justifique a imposição de prisão preventiva (artigos 387, § 1º, e 312, ambos do CPP).

Determino a destruição da substância entorpecente e o perdimento do valor e dos instrumentos apreendidos, na forma da lei.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual gratuidade de justiça.

Se o caso, comunique-se à vítima, conforme artigos 201, § 2º, do CPP e 21 da Lei nº 11.340/2006.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intimem-se.

Cajamar, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA